

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת
עופר כסיף
איימן עודה
עאידה תומא סלימאן
יוסף עטאונה
אחמד טיבי

1952/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – בדיקת תלות בידי רופא מומחה למבוטח שמלאו לו 75 שנים), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 224 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 224(ג)(2), במקום "90 שנים" יבוא "75 שנים".
2. ביטול סעיף 224 א סעיף 224א לחוק העיקרי – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, קובע כי הזכאות לקבלת גמלת סיעוד נקבעת בהתאם למבחן תלות של המבוטח אשר בוחן את יכולתו לבצע באופן עצמאי פעולות יומיומיות (ADL). לגבי מבוטח אשר מלאו לו 90 שנים, בדיקת התלות יכול שתיערך בידי רופא מומחה בגריאטריה (סעיף 224(ג)(2) לחוק האמור), בדרך כלל מטעם קופת החולים של המבוטח. בשנים האחרונות גוברות התלונות מצד אזרחים ותיקים נגד מבחני התלות אשר מבוצעים, לטענתם, באופן משפיל ואגרסיבי שאינו שומר על כבוד המבוטחים. בתוך כך, רבות התלונות הנוגעות לתחושה של חוסר הבנה, חוסר התחשבות ואף רצון להכשיל מראש את המבוטחים. מסיבה זו ובשל הרצון לשמור על כבודם, קשישים רבים מסרבים לעבור את הבדיקה ובכך נמנעת מהם ההכרה ועמה הזכאות לגמלת סיעוד. לעתים קרובות מקבלת תופעה זו ביטוי גם בוועדות הכנסת השונות ובאמצעי התקשורת. הצעת חוק זו קובעת שמבוטח שמלאו לו 75 יוכל לבחור בין בדיקת תלות על ידי רופא מומחה בגריאטריה, כפי שקיים כיום לגבי קשישים מעל גיל 90, לבין בדיקת תלות על ידי אחות בריאות הציבור. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת נחמן שי (פ/2759/20), על ידי חברי הכנסת שולי מועלם רפאלי ואורי מקלב (פ/2760/20) ועל ידי חברי הכנסת טלי פלוסקוב ואלי אלאלוף (פ/2798/20), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה (פ/2497/23), ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עופר כסיף וקבוצת חברי הכנסת (פ/1424/24). הצעת החוק זהה לפ/1424/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)